Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Santa Rosa

Rua Buenos Aires, 919 - Bairro: Centro - CEP: 98780735 - Fone: (55) 3512-5837 - Email: frsantrosa1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5008144-60.2022.8.21.0028/RS

AUTOR: JOSEANE DE FATIMA WIELAND

RÉU: UNIMED FRONTEIRA NOROESTE/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

JOSEANE DE FATIMA WIELAND ajuizou "ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e dano material" contra **UNIMED FRONTEIRA NOROESTE/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA**. Narrou que era beneficiária do Plano de Assistência à Saúde operado pela requerida e que estava grávida de 15 semanas. Disse que, em razão de sofrer de trombofilia, precisava fazer uso diário da solução injetável Enoxoparina 40mg, até o final da gestação, bem como por quinze dias após o parto, a fim de evitar risco de morte a ela e ao feto. Referiu que a demandada negou o fornecimento do medicamento, o qual, no entanto, possui cobertura contratual e é aprovado pela ANVISA. Asseverou ser abusiva a cláusula que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos tão somente pelo fato de serem ministrados em ambientes ambulatorial ou domiciliar. Postulou o deferimento de tutela de urgência, a fim de compelir a requerida a custear o tratamento de trombofilia, durante a gestação e quinze dias após o parto. Pleiteou a procedência da ação, para confirmar a tutela de urgência e para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.047,80, valor dispendido pela autora para arcar com o tratamento até o ajuizamento da demanda. Ainda, postulou a concessão de AJG e a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (evento 1, INIC1).

A AJG foi deferida e o pedido liminar indeferido (evento 3, DESPADEC1).

Em decisão exarada no Agravo de Instrumento nº 5205104-25.2022.8.21.7000/RS, a liminar foi deferida, para determinar à demandada o fornecimento da medicação pleiteada, sob pena de multa diária por descumprimento (evento 10, DEC LIM TUTELA2).

Citada (evento 11, AR1), a parte demandada apresentou contestação. Inicialmente, informou ter cumprido a ordem judicial, adquirindo a medicação e entregando à paciente. No mérito, relatou que o contrato do qual a autora é beneficiária deve obrigatoriamente observar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, salientando que o medicamento postulado não possui previsão junto a este rol, motivo pelo qual inexiste obrigação de fornecimento. Asseverou que o fornecimento de medicamentos deve ocorrer somente quando se tratar de beneficiário em tratamento antioneoplásico mediante atendimento ambulatorial ou internação hospitalar, o que não é o caso da autora. Ressaltou que o plano contratado não contempla medicamentos para tratamento domiciliar, fora do ambiente hospitalar, excluindo da cobertura a Enoxoparina. Impugnou o valor de R$ 3.047,80, alegando que era de conhecimento da autora desde julho/2022 que poderia adquirir o medicamento pela modalidade "custo operacional", porém, tão somente o fez em outubro/2022. Postulou a improcedência da ação, sem inversão genérica do ônus da prova (evento 13, CONT1).

Houve réplica (evento 20, PET1).

As partes foram intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir, tendo a UNIMED requerido o julgamento do feito no estado em que se encontrava (evento 26, PET1), ao passo que a autora permaneceu silente.

É o relatório.

Decido.

O feito encontra-se apto para julgamento.

No mérito, o pedido é improcedente.

A Saúde Suplementar é regulada pela Lei nº 9.656/98, com aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor (artigo 35-G da referida lei).

O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º, ao estabelecer a Política Nacional das Relações de Consumo e os princípios que devem ser respeitados, prioriza a proteção dos interesses econômicos e a transparência e harmonia das relações de consumo – entre consumidores e fornecedores.

Por tal razão, cabe ao plano de saúde observar as coberturas mínimas da Resolução Normativa nº 428/2017, atual RN 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), bem como o disposto na Lei nº 9.656/98 e no contrato.

O artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde excetua, nos incisos V e VI, o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os antineoplásicos. Por sua vez, o artigo 12 inclui dentre as coberturas obrigatórias os medicamentos antineoplásicos de uso domiciliar, incluindo aqueles para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.

Portanto, é lícito que se excetue o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar - administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (não abrangido o *home care*) -, salvo os antineoplásicos, incluindo fármacos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente.

A vedação constante no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, não obsta que, na contratação, atendidos os requisitos regulatórios, as partes incluam dentre as coberturas obrigatórias os medicamentos de uso domiciliar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade, relativo à liberdade contratual.

Importa ressaltar que é possível a contratação acessória de cobertura de medicamentos domiciliares, de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS, que assim dispõe:

> *Art. 1º Esta Resolução Normativa - RN dispõe sobre os princípios para oferta de contrato acessório de medicação de uso domiciliar aos beneficiários de planos privados de assistência à saúde pelas operadoras de planos de assistência à saúde.*
>
> *Parágrafo único. As medicações que aludem esta RN devem ter seus registros ativos, de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.*
>
> *Art. 2º A presente RN aplica-se a todos os contratos individuais, familiares, coletivos por adesão e coletivos empresariais celebrados a partir de 2 de janeiro de 1999, ou adaptados à Lei 9.656, de 3 de junho de 1998.*
>
> *Art. 3º As operadoras de planos de assistência à saúde poderão, facultativamente, ofertar a seus beneficiários contrato acessório de medicação de uso domiciliar, que deverá seguir os princípios estabelecidos na presente RN.*
>
> *§ 1º Além do contrato acessório, a medicação de uso domiciliar poderá, também, ser ofertada aos beneficiários por liberalidade da operadora ou através de previsão no contrato principal de plano de assistência à saúde.*
>
> *§ 2º As regras disciplinadas nesta RN não se aplicam à oferta de medicação de uso domiciliar por liberalidade da operadora ou através de previsão no contrato principal de plano de assistência à saúde.*

Porém, como se depreende do contrato firmado entre as partes (evento 13, CONTR3), **há disposição expressa acerca do não fornecimento de medicamentos para tratamento fora do ambiente hospitalar**, nos termos da Cláusula 51, incisos VI e XXI e §7º:

> **TEMA IV - EXCLUSÕES DE COBERTURA**
>
> **Cláusula 51: Estão expressamente excluídos deste contrato, não gerando direito a qualquer tipo de cobertura, sem prejuízo das limitações previstas nas cláusulas subseqüentes, os seguintes procedimentos:**
> **VI. fornecimento de todo e qualquer tipo de medicamento, material, equipamento e enfermagem para tratamento fora do regime de internação hospitalar;**
> **XXI. todo e qualquer procedimento que não esteja expressamente previsto no rol de procedimento da Resolução Normativa nº 338/2013, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.**
> **§ 7º**: entende-se como fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar aqueles medicamentos prescritos pelos médicos assistentes para administração fora do regime de internação hospitalar.

Nesse contexto, a Enoxoparina, indicada para o tratamento de Trombofilia na gestação, pertence à classe dos medicamentos "Antitrombóticos" e sua administração, embora injetável, é de uso domiciliar.

Como não há cobertura (evento 13, CONTR3), tampouco previsão regulamentar e legislativa de oferta obrigatória, improcedem os pedidos da requerente.

Sobre o tema, colaciono os seguintes entendimentos do TJRS, adotados em situações análogas, envolvendo o mesmo medicamento e casos semelhantes:

> *RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. **PEDIDO DE COBERTURA DO FÁRMACO ENOXAPARINA PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. BENEFICIÁRIA GESTANTE E PORTADORA DE TROMBOFILIA. NEGATIVA DE COBERTURA QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVA. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR**. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO. (Apelação Cível, Nº 50050143220218210017, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 22-08-2023).*
>
> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA GESTANTE E PORTADORA DE TROMBOFILIA. MEDICAMENTO ENOXOPARINA. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. 1) Tratando-se de contrato regulamentado, devem ser observadas as coberturas mínimas definidas na Resolução Normativa nº 428/2017, atual RN 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que apresenta Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a qual não pode prever aquelas excetuadas no artigo 10 da Lei nº 9.656/98 e, também, não pode excluir ou mitigar as hipóteses do artigo 12 do mesmo diploma legal. [...] 4) **Caso dos autos em que o medicamento postulado, "Enoxoparina 60mg", indicado para o tratamento de Trombofilia na gestação, pertence à classe dos medicamentos "Antitrombóticos" e sua administração, embora injetável, é de uso domiciliar. 5) Considerado que não há no contrato principal previsão acerca da obrigatoriedade de cobertura de medicamentos domiciliares, bem como que não há notícias, até o presente momento, de contratação acessória, nos termos da RN 310/2012, deve ser afastado o dever de cobertura pela operadora do plano de saúde. Alteração de posição em atenção aos recentes julgados da Corte Superior** (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50057967320208210017, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 25-05-2023).*

Importante mencionar, ainda, que tal entendimento se coaduna com a jurisprudência do STJ, no sentido de que *"É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei n º 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)"* (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).

Diante do exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido formulado na ação de reparação de danos materiais ajuizada por **JOSEANE DE FATIMA WIELAND** em face de **UNIMED FRONTEIRA NOROESTE/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA**, fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e **REVOGO** a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em razão da sucumbência, **CONDENO** a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios aos patronos da demandada, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Suspendo, no entanto, a exigibilidade do pagamento de tais verbas, tendo em conta que a autora litigou sob o amparo da gratuidade da justiça (evento 3, DESPADEC1), nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Agendada a intimação das partes.

Publicação e registros eletrônicos.

Interposto(s) recurso(s), caberá ao cartório, mediante ato ordinatório, conceder vista dos autos à parte contrária para contrarrazões e, na sequência, remeter os autos ao Tribunal de Justiça do Estado.

Com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL, Juíza de Direito**, em 25/1/2024, às 17:30:6, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10052858251v16** e o código CRC **ce53f37d**.